

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

통보(모범사례)

제 목 입찰공고 기간 조정을 통한 공정거래 환경 강화

소 관 부 서 □□□□본부

조 치 부 서 □□□□본부 ○○○○팀

모 범 부 서 □□□□본부 ♣♣팀

모 범 내 용

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) □□□□본부 ♣♣팀은 계약업무 수행하는 부서로서 계약사무 처리에 필요한 절차와 기준을 정하고 표준계약서 등의 계약관련 표준양식을 관리하는 업무를 담당하고 있다.

진흥원은 문화산업의 진흥·발전을 지원하는 기관으로 용역계약을 할 때 계약이행의 전문성·기술성 등의 이유로 대부분의 계약을 협상에 의한 계약으로 체결하고 있다. 협상에 의한 계약의 경우 입찰에 참가하고자 하는 자에게 제안요청서를 제출받아 제안서를 평가하고 업체를 선정하므로 입찰에 참가하는 업체들이 제안서를 작성하는 데 충분한 준비시간을 부여할 필요가 있어 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “국가계약법시행령”이라 한다)」 제35조 제5항에 따라 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하도록 되어 있다.

그러나 국가계약법시행령 제35조 제4항 및 제5항에 따르면 국가 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우 긴급입찰을 실시할 수 있고, 협상에 의한 계약인 경우 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있는 것으로 되어 있다.

이에 따라 진흥원은 대부분의 용역을 긴급입찰로 처리하면서 10일 동안 공고를 진행하였다. 그러나 그 기간 안에 입찰참가 업체가 제안서를 작성하고 입찰에 필요한 서류를 준비하여야 하지만 신규 업체의 경우 해당 용역에 대한 정보와 제안서 작성 등에 소요되는 준비시간 부족으로 입찰 참여가 어려웠다.

이는 긴급입찰 제도가 신규업체에 불리하게 작용하는 결과로 이어져 공정한 경쟁이 훼손되고, 이로 인해 입찰에 참여하는 업체 수 저조로 유찰 되면서 재공고와 수의계약이 증가되고 행정 소요까지 가중되는 문제가 발생하였다.

그러나 입찰공고 기간을 10일에서 40일로 늘리는 경우 위탁용역 추진 일정이지연되고, 기재부가 경제위기 극복을 위해 시행 중인 긴급입찰 효과가 저하될 우려도 있었다.

위 부서는 이러한 상황을 타개하고자 조달청의 사례¹⁾를 벤치마킹하여 아래 [표 1]과 같이 공고금액과 공고의 특성에 따라 입찰공고 기간을 단계별로 적용할 수 있도록 개선하였다.

[표 1] 긴급 입찰공고 기간 개정 전후 현황¹⁾

개정 전		개정 후	
긴급공고	12일	고시금액 이상 긴급공고	12일
		5억 이상 긴급공고	20일
		설명회 포함 10억 이상 긴급공고	25일

주: 1. 입찰공고 기간에 접수일, 마감일 포함하여 기재함

자료: ♣♣팀 제출자료 재구성

그 결과 다음 [표 2]와 같이 유찰 후 수의계약 건수가 전년대비 48.9% 감소되고 공정 경쟁 확대에 따라 재공고 진행도 53.5% 감소하여 행정소요를 줄이는 효과를 거두고 있다.

1) 조달청은 긴급공고 시에도 과업내용이 복잡하거나 제안설명회 등이 필요한 경우 30일 이상 공고하도록 권고

[표 2] 유찰 후 수의계약 및 재공고 현황

구 분	경쟁입찰 건수 ¹⁾	유찰 후 수의계약 건수	재공고 건수
2023년	236건	45건	43건
2024년	212건	23건	20건
전년대비	△10.2%	△48.9%	△53.5%

주: 1. 수의계약, 조달발주, 조달구매 건 제외하여 기재함

자료: ♣♣팀 제출자료 재구성

조치할 사항 **원장**은 공정한 경쟁 입찰 기회를 제공하기 위해 입찰 공고금액과 특성에 따라 긴급공고 기간을 달리 적용하도록 업무를 개선한 ♣♣팀에 대하여 감사실에서 자체 포상하였으니, 위 모범사례를 전 직원에게 공유하는 등 적극 홍보하여 주시기 바랍니다. [통보(모범사례)]